



מדינת ישראל  
משרד המשפטים

מס' התיק: 113/12

בפני המפקח על רישום מקרקעין  
ירושלים

התובעים: 1. אפריים בן חור  
2. ניסן יחזקאל  
ע"י ב"כ עוה"ד משה חן  
מרחוב שמעוני 35 ירושלים

נ ג ד

הנתבעת: יפה שראי  
מרחוב מחנה יהודה 1 ירושלים

### פסק דין

בפני בקשה למתן פסק דין בהעדר הגנה.

התובע 1 הינו בעלים של חנות ברחוב יפו 220 בשוק מחנה יהודה (להלן: "החנות"). התובע 2 הינו שוכר החנות.

לטענת התובעים מדירת הנתבעת קיימת נזילה קשה אשר גורמת לנזקי רטיבות בחנות ובעיקר בקומת הגלריה. בכלל אמור נטען כי מים נוזלים מהתקרה ואלו חודרים למערכת החשמל וגורמים לטחב משמעותי.

התובעים מבקשים כי אחייב את הנתבעת לתקן את המקור לנזקי הרטיבות בדירתה וכן את הנזקים בחנות או לחילופין להשיב לתובעים את עלות התיקונים המוערכים על ידם בסך של 5,000 ₪. כן נטען כי נגרמו לתובע 2 נזקים לסחורה בסך של 3,200 ₪ ונזק בסך של 3,000 ₪ בגין סגירת החנות ותשלום לחברת החשמל עקב ליקויים במערכת החשמל כתוצאה מהרטיבות. לתובע 1 נגרם נזק של אובדן דמי שכירת בגלריה בסך של 18,000 ₪. לתובעים נגרמו גם עוגמת נפש ואי נעימות בגינם הם מבקשים פיצוי בסך של 5,000 ₪.

הנתבעת לא הגישה כתב הגנה במועד שנקבע לכך, על אף שהמצאת ההזמנה בוצעה כדין באמצעות הדבקה ביום 28.05.12.

המועד להגשת כתב ההגנה חלף ועל סמך הוראות תקנה 97 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד - 1984 (להלן: "התקנות"), זכאים לכאורה התובעים לקבלת פסק דין בהעדר הגנה כנגד הנתבעת.

דא עקא, הדברים אמורים רק בנוגע לסעדים הנתבעים אשר מצויים בגדר סמכותי העניינית בהתאם להוראות חוק המקרקעין, תשכ"ט - 1969 (להלן: "החוק"), קרי, בכל הקשור למתן צווי העשה



מדינת ישראל  
משרד המשפטים

מס' התיק: 113/12

בפני המפקח על רישום מקרקעין  
ירושלים

הנוגעים לתיקון נזקי הרטיבות בדירת הנתבעת ובחנות. אולם, מכתב התביעה עצמו עולה כי, בכל הקשור לסעדים הנזיקיים הנתבעים אינני מוסמך לדון וממילא אינני מוסמך ליתן פסק דין בעניינם, אף בהעדר הגנה.

סמכותו של המפקח על רישום מקרקעין להכריע בסכסוכים נקבעה בסעיף 72 לחוק הקובע כלהלן:

"72. (א) סכסוך בין בעלי דירות בבית משותף בדבר זכויותיהם או חובותיהם לפי התקנון או לפי סעיפים 58, 59 או 59א עד 59ח, לפי חוק המקרקעין (חיזוק בתים משותפים מפני רעידות אדמה), התשס"ח-2008 או לפי סעיפים 36 נט עד 36א, 21ב ו-27ג לחוק הבזק, תשמ"ב-1982 יכריע בו המפקח.

(ב) סכסוך בין בעלי דירות בבית משותף בדבר הסגת גבול מצד בעל דירה לגבי דירה אחרת או לגבי הרכוש המשותף, רשאי התובע להביאו, לפי בחירתו, לפני בית משפט מוסמך או לפני המפקח.

(ג) האמור בסעיפים קטנים (א) ו-(ב) יחול גם במקרה שמחזיק הדירה מטעם בעל הדירה או המתחזק הוא צד לסכסוך, ואם היתה דירה מוכרת בחכירה לדורות או בחכירת משנה לדורות - גם אם צד לסכסוך הוא המחכיר לדורות או מחכיר המשנה לדורות.

(ד) האמור בסעיף זה אינו גורע מתקפו של הסכם למסור סכסוכים כאמור להכרעת בורר"

בתי המשפט נתנו פירוש דווקני לסעיף 72 המצוטט לעיל וקבעו כי אין להרחיב את פירושו.

כפי שנקבע בד"נ 20/73 שמע נגד סדובסקי ואח' פ"ד כ"ח (1) עמ' 730 בעמ' 733 מפי מ"מ הנשיא זוסמן (כתוארו אז):

"סעיף 72 לחוק המקרקעין... מרחיב אמנם את סמכותו של המפקח, היכול עכשיו לדון גם בתביעת נזיקין בעילה של הסגת גבול, ולענין זה נעשתה סמכותו מקבילה לזו של בית המשפט, אך... אין הוא רשאי לדון בתביעות נזיקין אחרות".

לחיזוק טיעון זה יש להוסיף כי הלכה פסוקה היא שגם עילות המטרד והיפר חובה חקוקה אינן בסמכותו של המפקח (ראה ע"א 664/71 עורקבי ואח' נגד נקר פ"מ ע"ח 130 וכן ע"א 458/69 שליט נגד גולדברג פ"ד כ"ד (1) 231).

העולה מכך הוא כי משרצה המחוקק להעניק למפקח סמכות לדון בעילה מסוימת, עשה זאת באופן מפורש ומכאן, כאשר עילות אחרות אינן מוגדרות במפורש בחוק המקרקעין, הן אינן בסמכותו של המפקח.

תקנה 78 לתקנות המקרקעין (ניהול ורישום), תשע"ב – 2011 אמנם מחילה את תקנות סדר הדין האזרחי בשינויים המחויבים על סדרי הדין בפני המפקח בכל עניין שלא נקבעה לגביו הוראה אחרת בחוק או בתקנות המקרקעין. אולם אין בכוחו של מחוקק המשנה אשר התקין את התקנה הנ"ל להעניק למפקח סמכות עניינית שלא ניתנה לו בחוק המקרקעין על ידי המחוקק הראשי.



מדינת ישראל  
משרד המשפטים

מס' התיק: 113/12

בפני המפקח על רישום מקרקעין  
ירושלים

הסעדים הכספיים המבוקשים בכתב התביעה עניינם בחיוב בפיצוי בגין נזקי סחורה שניזוקה, בגין נזקים עקב סגירת החנות ונזקים למערכת החשמל, בגין אובדן דמי שכירות ובגין עוגמת נפש. סעדים אלו, מעצם טיבם וטבעם, מקורם בעילה נזיקית. כך הם גם מוגדרים בכתב התביעה כ"נזקים".

אומנם, המדובר בתובענה בין שכנים בבית משותף. אולם, אין המדובר בהקשר זה בעילת תביעה הנובעת מהוראות החוק או בכזו הקשורה בתקנון הבית. גם לא נטען בכתב התביעה למקור שכזה לעילת התביעה.

וידגש, מקור סמכות המפקח לחיוב בצווי עשה לתיקון נזקי רטיבות הינו בהוראת סעיף 3(ב) לתקנון המצוי הקובעת כי "בעל דירה זכאי לדרוש מבעל דירה אחרת שיבצע תיקון בדירה האחרת, שאי ביצועו עלול לפגוע בדירתו של דורש התיקון". כך, בעל דירה שאינו מבצע תיקון נזילה בדירתו נחשב כמי שמפר הוראה תקנונית ולפיכך מוסמך המפקח לחייבו בביצוע עבודות לתיקון הנזילה. אולם, הוראה זו איננה כוללת חובה המוטלת על "בעל דירה אחרת" לשפות את בעל הדירה "דורש התיקון" בגין נזקים עקיפים. נזקים אלו על בעל הדירה לתבוע על פי דיני הנזיקין בהם (לבד מעוולה של הסגת גבול) לא מוסמך המפקח לדון.

ובהליך דנן, כל הנזקים המפורטים בסעיף 19 לכתב התביעה הינם נזקים עקיפים ועילת התביעה בעניינם נזיקית באופן מובהק.

לזאת יש להוסיף כי התובע 2 הינו שוכר החנות וממילא זה אינו יכול להיות צד להליך דנן (ר' סעיף 73 לחוק וכן ע"א 1480/02 גרש אפרים נ' נציגות הבית המשותף (פורסם בנבו)). במיוחד אמורים הדברים כאשר חלק מהנזקים הנתבעים בהליך זה (שממילא אינם בסמכותי כאמור) הינם נזקים ישירים של השוכר בלבד (ר' סעיפים 8 ו-12).

לאור האמור לעיל, אין בידי לקבל את הבקשה למתן פסק דין בהעדר ואני מורה על מחיקת התביעה לתשלום פיצויים כמפורט בסעיף 19 לכתב התביעה.

למען הסר ספק יובהר כי התובעים רשאים לתבוע את נזקיהם האמורים ואחרים בפני הערכאות המוסמכות.

בכל הקשור לבקשה למתי צווי עשה לתיקון נזקי הרטיבות, אני מקבל את התביעה ומחייב את הנתבעת לבצע באופן מיידי את כל התיקונים הנדרשים בדירתה על מנת להפסיק את נזילת המים מדירתה לחנות.

התובעים יהיו רשאים לבצע באמצעות בעלי מקצוע מטעמם את התיקונים הנדרשים בתוך דירת הנתבעת ואני מחייב את הנתבעת לאפשר לבעלי מקצוע כאמור להיכנס לדירתה ולבצע את העבודות הנדרשות. אני מחייב את הנתבעת לשתף פעולה עם בעלי המקצוע מטעם התובעים. בגמר ביצוע העבודות יחזירו בעלי המקצוע את מצב דירת הנתבעת לקדמותו.



מדינת ישראל  
משרד המשפטים

מס' התיק: 113/12

בפני המפקח על רישום מקרקעין  
ירושלים

ככל שהעבודות יבוצעו על ידי בעלי מקצוע מטעם התובעים כאמור, אזי תשיב הנתבעת לתובעים את הסכום ששולם על ידם לאיש המקצוע בגין ביצוע העבודות כאמור וזאת בתוך 7 ימים מיום שתומצא לה חשבונית מס בגין העבודה כאמור. לסכום הנ"ל יתווספו הפרשי הצמדה וריבית כדין מיום התשלום ועד למועד השבתו בפועל לתובעים על ידי הנתבעת.

בנוסף לאמור לעיל אני מחייב את הנתבעת לבצע את כל העבודות הנדרשות להחזרת מצב החנות לקדמותו, לרבות, ביצוע תיקוני טיח וצבע בתקרה ובקירות החנות והגלריה והחלפת גופי תאורה וכל מחובר שניזוק.

התובעים יהיו רשאים, לאחר ביצוע עבודות התיקון בדירת הנתבעת, לבצע את עבודות התיקון בחנות לשם החזרת המצב לקדמותו כאמור.

ככל שהעבודות בחנות יבוצעו על ידי בעל מקצוע מטעם התובעים, אזי תשיב הנתבעת לתובעים את כל ההוצאות אשר הוצאו על ידם לצורך ביצוע כל התיקונים להחזרת מצב החנות לקדמותו, וזאת בתוך 7 ימים מיום שתומצא לה חשבונית מס בגין העבודה כאמור. לסכום הנ"ל יתווספו הפרשי הצמדה וריבית כדין מיום התשלום ועד למועד השבתו בפועל לתובעים על ידי הנתבעת.

כמו כן אני מחייב את הנתבעת לשלם לתובעים סך של 633 ₪ בגין החזר אגרת תביעה בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כדין מיום הגשת התביעה, 22.04.12, ועד למועד התשלום בפועל וכן סך של 1,800 ₪ בגין החזר הוצאות שכ"ט עו"ד בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק ממועד מתן פסק הדין עד למועד התשלום בפועל.

הדיון הקבוע ליום 17.07.12 מבוטל.

המזכירות תשלח לתובעים העתק פסק הדין בדואר רשום עם אישור מסירה.

התובעים ימציאו לנתבעת במסירה אישית העתק מפסק דין זה בתוך 30 יום מהיום.

ניתן בלשכתי ביום י"ג תמוז תשע"ב, 03 יולי 2012, בהעדר הצדדים.

אורן סילברמן  
מפקח על רישום מקרקעין